CONVENIO No. 18-2025

SUSCRITO ENTRE LA COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO-COOTEP Y INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS

SOLICITADO:	COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO- COOTEP
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 800.173.694-5
SOLICITANTE:	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NIT.900980180-6
OBJETO:	"COOPERACIÓN ENTRE COOTEP Y INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS, EN EL SENTIDO DE QUE LA PRENOMBRADA OTORGARÁ DESCUENTO ESPECIAL SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS DE SU PORTAFOLIO, POR SU PARTE, COOTEP OTORGARÁ CREDITOS A SUS ASOCIADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS."
PLAZO	UN (1) AÑO
FECHA DE INICIO/FINALIZACIÓN	01 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 01 DE JULIO DE 2026

Entre los suscritos a saber, **LA COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO COOTEP,** con domicilio en Mocoa e identificada con Nit. 800173694-5, representada legalmente por la doctora **RAQUEL MALUA SAYALPUD,** mayor de edad, domiciliada en este municipio e identificada con cédula de ciudadanía No. 69.007.052 expedida en Mocoa (P) en su calidad de Gerente General, parte que para efectos del presente convenio se denominará **LA COOPERATIVA o COOTEP** y, por otra parte, la empresa **INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS**, con domicilio en la ciudad de Puerto Leguizamo(P), identificada con NIT.900980180-6, en cabeza de su representante legal suplente, el señor **JORGE EDUARDO MELO CARDOZO**, identificada con cédula de ciudadanía No.11.685.912 de Venadillo, parte que para efectos del presente convenio se denominará **INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS**. Las partes en mención, acuerdan suscribir el presente convenio, previas las siguientes consideraciones:

1) Que la COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO tiene como misión, mediante los principios que caracterizan el movimiento cooperativo, participar activamente y ofertar servicios especiales en ahorro con la mayor rentabilidad del mercado, facilidad de créditos y otros servicios de carácter social, los

Cra. 4. No.7-30- Barrio José María Hernández, Contacto :312 2994858
secretaria@cootep.com.co
"Crecemos sólidos para servir"

cuales se establecen de forma oportuna, eficaz, mediante estrategias, mecanismos, convenios, que permitan el crecimiento económico, social e intelectual de sus a asociados y la comunidad en general. **2)** Que INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS, brinda bienes y servicios que buscan contribuir a la calidad de vida de los habitantes en todo el departamento del Putumayo; en esta oportunidad focaliza los beneficios del presente convenio, directamente a los asociados de la Cooperativa dentro del departamento del Putumayo.**3)** Que COOTEP, es una cooperativa especializada en ahorro y crédito, de carácter solidario, legalmente reconocida y vigilada por el máximo Órgano de Control, la Superintendencia de Economía Solidaria. **4)** Que basándose en las anteriores consideraciones y por voluntad de las partes se suscribe el presente convenio el cual se regirá por las disposiciones del derecho privado, en especial las previstas en los Códigos Civil y Comercial y todas aquellas disposiciones que los desarrollen, complementen y modifican, como también, por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos y cooperar entre sí, con el fin de apoyar a todos los asociados de la Cooperativa, para adquirir los bienes y servicios que oferta INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS en su establecimiento de comercio ECOELECTRIC MOTORS (Bici-motos, motos y trimotos), a través de descuentos especiales patrocinados por la prenombrada y créditos otorgados por COOTEP a todos sus asociados, de conformidad a lo siguiente:

1. Descuentos especiales:

CONCEPTO	DESCUENTO
Vehículos eléctricos: Bici-motos, motos y trimotos	3%

2. La cobertura del presente convenio corresponde a los puntos de ventas que posea en el departamento del Putumayo, siempre y cuando haga parte de su misma empresa y se adopte las exigencias establecidas en el presente acuerdo.

3. El descuento aplica para pagos de contado y a crédito; el descuento en compras de contado, aplica con medios de pago: efectivo y trasferencia. Para efectos de crédito sobre los mencionados bienes y/o servicios, la Cooperativa otorgará créditos a sus asociados, los cuales, para su otorgamiento estarán sujetos al cumplimiento de las exigencias del reglamento de crédito y políticas internas de Cootep.

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA, quién se obliga a:

Cra. 4. No.7-30- Barrio José María Hernández, Contacto :312 2994858
secretaria@cootep.com.co
"Crecemos sólidos para servir"

1. Recepcionar las solicitudes de crédito para la adquisición de bienes y servicios ofertados por INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS, según la relación de productos antes descrita.
2. Aprobar aquellas solicitudes de crédito que reúnan los requisitos, reservándose el derecho de improbar o rechazar aquellas que superen los montos autorizados o la capacidad de endeudamiento del asociado.
3. Dar a conocer a los asociados las ventajas y beneficios del presente convenio, mediante publicidad escrita, voz a voz, radial y demás medios que se puedan utilizar.
4. COOTEP, de conformidad a la solicitud de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS, desembolsará el crédito y abonará directamente a la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia No.45700002624 a nombre de INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS, máximo dentro de los cinco (05) días siguientes a la aprobación del mismo, enviando a la empresa, el listado de los créditos aprobados y relación magnética, con nombre completo de los asociados, número de cedula, monto consignado, y fecha de pago, para que se realice la respectiva contabilización y de forma inmediata se proceda a realizar la entrega del bien servicio adquirido por el asociado interesado.
5. Verificar que el convenio se ejecute de conformidad a las condiciones pactadas, para lo cual, el área comercial estará facultada para hacer los controles en campo.

PARAGRAFO: COOTEP, no se responsabiliza por el pago que efectúe de manera personal el asociado, sin consultar o intermediación de la Cooperativa.

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS:

1. Se compromete a entregar a los asociados servicios y/o bienes de excelente calidad.
2. Se compromete a responder económica y legalmente por los servicios o bienes ofertados y entregados a los asociados de la Cooperativa.
3. Se compromete a coadyuvar con la publicidad del convenio, mediante los medios de comunicación que tenga a bien utilizar, siempre y cuando no atente contra el nombre y buena imagen de COOTEP.
4. Suministrar a los asociados los servicios de su necesidad, de conformidad a su objeto social y beneficios pactados.
5. Dar a conocer a los asociados, las ventajas y beneficios del presente convenio.
6. A expedir cotizaciones por cada asociado que pretenda adquirir los bienes y/o servicios ofertados en su establecimiento de comercio, la cual, deberá ir debidamente diligenciada; así como también, deberá manifestar el beneficio que recibe el asociado con ocasión del convenio, para posteriormente presentarse ante COOTEP y llevar a cabo el respectivo análisis del crédito.

Cra. 4. No.7-30- Barrio José María Hernández, Contacto :312 2994858
secretaria@cootep.com.co
"Crecemos sólidos para servir"

7. Se compromete a garantizar los descuentos especiales sobre los bienes/servicios descritos en su portafolio, teniendo en cuenta las condiciones manifestadas en la propuesta remitida y aceptada por la Cooperativa.
8. Se compromete a tramitar con diligencia la garantía que soliciten los asociados con ocasión a los productos/servicios que llegaren adquirir en su establecimiento de comercio, por intermedio del presente convenio.
9. Se compromete a entregar los bienes y servicios en la condiciones y especificaciones que pactó con el asociado al momento de la cotización del producto.

CLAUSULA CUARTA. DURACIÓN. Este convenio se suscribe por término de un año, comprendido entre el 01 del mes de Julio del año 2025, hasta el día 01 del mes de Julio del año 2026, sin perjuicio de que pueda ser renovado a voluntad de las partes.

CLAUSULA QUINTA. TERMINACION. Este convenio podrá darse por terminado por cualquiera de las siguientes condiciones:

1. Por expiración del término inicialmente pactado.
2. De forma unilateral y anticipada, por incumplimiento de alguna de las obligaciones estipuladas en el presente convenio.
3. Por mutuo acuerdo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Quien decida terminar en forma anticipada el presente convenio, deberá notificar de forma escrita a la otra parte con treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha que pretenda finalizar el convenio y contar con la aceptación o por lo menos, con conocimiento efectivo de la otra parte.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si ninguna de las partes manifiesta su intención de dar por terminado el presente convenio con previo aviso de los 30 días hábiles, se entenderá prorrogado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado.

PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones que se adquieren mutuamente en este convenio, facultará a la parte cumplida para darlo por terminado unilateralmente en cualquier tiempo, sin previo aviso y sin necesidad de declaración judicial, reconvenciones, requerimientos e indemnizaciones, bastando para el efecto el envío de una comunicación escrita por parte del conveniente cumplido, indicándole la fecha en que se hará efectiva la terminación.

CLAUSULA SEXTA. CESIÓN. Ninguna de las partes podrá ceder ni total ni parcialmente las obligaciones contraídas en este convenio, sin previa autorización expresa de la otra.

CLAUSULA SEPTIMA. MODIFICACIONES. Cualquiera de las estipulaciones contempladas en este convenio solo podrá ser modificado por acuerdo de las partes que deberán constar por

Cra. 4. No.7-30- Barrio José María Hernández, Contacto :312 2994858
secretaria@cootep.com.co
"Crecemos sólidos para servir"

escrito y firmado por sus representantes debidamente autorizados.

CLÁUSULA OCTAVA. MÉRITO EJECUTIVO: El presente convenio presta mérito ejecutivo dado que incorpora obligaciones claras, expresas y exigibles al tenor de los artículos 422, 424 y 469 del Código General del Proceso, o las normas que los aclaren, modifiquen o sustituyan.

CLAUSULA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes declaran bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el Artículo 53 de la Ley 21 de 1982, Art. 23 de la Ley 789 del año 2002, Decreto 2463 del año 1981, Ley 79 del 1988, disposiciones concordantes y las demás que se dicten sobre la materia.

CLAUSULA DECIMA. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. El presente convenio se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento del objeto, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de extinción de la vigencia del convenio o de la terminación según sea el caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO. COOTEP ejercerá la supervisión del presente convenio a través de su representante legal, el área comercial y mercadeo de la Cooperativa y la directora de agencia de Puerto Leguizamo. Dentro de las principales actividades que debe ejercer el supervisor del convenio, se encuentran: a) Velar por la correcta ejecución de todas y cada una de las obligaciones asumidas por las partes. b) Impartir por escrito a INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS, si es del caso, las instrucciones que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. c) Informar por escrito a la Dirección jurídica de COOTEP sobre posibles inconvenientes o irregularidades que puedan afectar la debida ejecución del convenio. d) Las demás labores y gestiones necesarias para el debido desarrollo del objeto contractual. Por su parte, INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS, ejercerá la supervisión del convenio a través de su representante legal o la persona que decida delegar, con las facultades antes señaladas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN LOS SISTEMAS DE PREVENCION, CONTROL Y ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA. Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende con la suscripción del presente convenio, que conocen y se obligan a cumplir con las políticas contempladas en el Manual SARLAFT (Resolución 2564 de 2016 del MINTIC) y/o aquellas normas que las deroguen y/o modifiquen, a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, asociados, proveedores, empleados, etc., y que los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan de

Cra. 4. No.7-30- Barrio José María Hernández, Contacto :312 2994858
secretaria@cootep.com.co
"Crecemos sólidos para servir"

actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas, so pena de constituirse como parte incumplida en los términos del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes se comprometen a hacer todo lo posible para resolver de forma amistosa y directa las diferencias que surjan durante la relación acordada tanto en su ejecución como en su liquidación. En caso de que dichas diferencias no se puedan arreglar por este medio, las partes acudirán al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio del Putumayo; de no ser posible una solución para las diferencias entre las partes, se podrá acudir a la jurisdicción ordinaria.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. CLAUSULA SÉPTIMA. INDEMNIDAD. Cada parte mantendrá indemne a la otra frente a todo reclamo, demanda, acción legal, y/o costos que puedan causarse, derivarse o surgir de daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados directamente por la compra o el uso de los bienes y servicios objeto del presente convenio, durante la ejecución del mismo. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra una de las partes por asuntos, que según el convenio sean de responsabilidad de la otra, la parte afectada se lo comunicará por escrito y a la mayor brevedad posible a la parte causante para que por su cuenta y riesgo adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la contraparte en el convenio, y adelante los trámites para llegar a un arreglo inmediato del conflicto.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- ACUERDO INTEGRAL Y REFORMAS: El presente Convenio y sus anexos, constituyen el acuerdo integral que vincula a las partes en relación con el objeto del mismo. En consecuencia, el convenio deroga expresamente todos los acuerdos suscritos por las partes anteriores, sea verbales o escritos y que tengan relación con el mismo objeto. Cualquier modificación a los términos aquí contenidos deberá constar en documento escrito y suscrito por ambas partes.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Las partes garantizarán en observancia de las normas y garantías constitucionales y legales vigentes, referidas a la protección de datos personales y al derecho a la intimidad, que utilizarán la información suministrada exclusivamente para el cumplimiento de sus obligaciones legales y que no entregarán los archivos e información alguna a terceros. El incumplimiento por acción u omisión de la presente obligación implicará responsabilidad, por los perjuicios que se puedan derivar, y dará lugar a la posibilidad de que ejerzan las acciones legales pertinentes, sumado a la terminación inmediata del convenio.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. -. DOMICILIO. Para todos los efectos legales y contractuales, las partes convienen como domicilio la ciudad de Mocoa (Putumayo). Para efectos de notificaciones:

Cra. 4. No.7-30- Barrio José María Hernández, Contacto :312 2994858
secretaria@cootep.com.co
"Crecemos sólidos para servir"

- INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS en Carrera 3 #5-43 de Puerto Leguizamo, teléfono:3115925012-3212321238, correo electrónico: imecotsas@gmail.com; por su parte COOTEP: en la carrera 4 No. 7-30, Barrio José María Hernández de Mocoa, teléfono: 4295197, correo electrónico: secreteria@cootep.com.co

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO. El presente convenio quedará perfeccionado con la firma de las partes. Para constancia de lo expuesto, las partes de común acuerdo firman el presente convenio en la ciudad de Mocoa, el día 01 de julio del año 2025.

RAQUEL MALUA SAYALPUD
C.C. 69.007.052 de Mocoa
Gerente General
COOTEP

JORGE EDUARDO MELO CARDOZO
C.C. 11.686.912 de Venadillo
Representante legal
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MELO CONTRERAS SAS

Elaboró: Karen Liliana Villota Hernández– Directora Jurídica COOTEP